

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5495/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ศิริ ชิก เขียว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 288

ผู้ตายเมาสุรากล่าววาจาล่วงเกินจำเลยโดยกล่าวว่าทำงาน ไม่เป็นแต่ได้ค่าแรง
แพงทำงานผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบ ทำงานเป็นช่างไม้ได้ ไม่เท่าไรทำเป็นอวดเก่ง และ
ด่าแม่จำเลย ผู้ตายพูดจาถากถางเข้าไปเข้ามาหลายครั้ง ครั้นจำเลยจะกลับก็ไม่ยอมให้
กลับ พฤติการณ์เหล่านี้เห็นได้ว่าผู้ตายกล่าววาจาและกระทำการอันเป็นการดูถูก
เหยียดหยาม เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจนจำเลยบันดาล
โทสะ จึงไปหยิบค้อนมาตีผู้ตายในขณะนั้น ดังนี้ เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 วางโทษจำคุกไว้มีกำหนด 18 ปี คำรับชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

มีเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุกไว้มีกำหนด 12 ปี ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางคืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยใช้ ค้อนตีผู้ตายถึงแก่ความตาย ปรากฏตามรายงานชั้นสูตรพลิกศพทำยฟ้อง ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยตีผู้ตายขณะผู้ตายนั่งอยู่โดยมิได้ทำร้ายจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 แต่จากพยานหลักฐานทั้งหมดข้อเท็จจริง ฟังสอดคล้องกันว่า การที่จำเลยตีผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเมาสุรากล่าววาจาล่วงเกิน จำเลย โดยกล่าวว่าทำงานไม่เป็นแต่ได้ค่าแรงแพง ทำงานผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบ จำเลยทำงานเป็นช่างไม้ได้ไม่เท่าไรทำเป็นอวดเก่ง และด่าแม่จำเลย ผู้ตายพูดจา ถากถางเข้าไปซ้ำมาหลายครั้ง ครั้นจำเลยจะกลับก็ไม่ยอมให้กลับพฤติกรรมเหล่านี้ เห็นได้ว่าผู้ตายกล่าววาจาและกระทำการอันเป็นการดูถูกเหยียดหยาม เป็นการ ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมจนจำเลยบันดาลโทสะ จึงไปหยิบค้อนมาตีผู้ตายในขณะนั้น เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72..."

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 3 ปี ริมของกลาง.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ